P U T U S A N

Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**AHMAD SOFIAN NASUTION**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl.Lahir	:	28 tahun / 16 Juni 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Pimpinan Dusun II Desa Bintang Meriah Gang GDSM II Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Sofian Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H.,M.H., dan Eli Purnama sari, S.H., Advokat- /Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan”, beralamat di Jalan Bambu No.63 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1011/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofian Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sofian Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, *dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Pena sihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan ingin diberi kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik, dan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia Terdakwa AHMAD SOFIAN NASUTION, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya dilokas Taman Sakasanwira, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKY AFRIANDI GULTOM dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat kabar/ informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jensi shabu di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Taman Sakasanwira, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Taman Sakasanwira, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi polisi bersama team masuk kedalam salah satu ruangan lalu melihat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut serta memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian saksi polisi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan yang ada didalam mulutnya sehingga yang ada didalam mulut Terdakwa terjatuh kebaju Terdakwa, selanjutnya saksi polisi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip didiuga berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi polisi mengamankan Terdakwa serta menanyakan Terdakwa atas kepemilikan shabu tersebut, atas keterangan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ASRI SIAHAAN dan DEDI (keduanya melarikan diri/ DPO), selanjutnya saksi polisi membawa Terdakwa kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor LAB :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8613 / NNF/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama AHMAD SOFIAN NASUTION, dan dari hasil analisis terseburt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka AHMAD SOFIAN NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU.

KEDUA.

Bahwa dia Terdakwa AHMAD SOFIAN NASUTION, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya dilokas Taman sakasanwira, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib, saksi PETRUS SITEPU, saksi HENGKY AFRIANDI GULTOM dan saksi SAMUEL JACKSON PURBA (kesemuanya Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat kabar/ informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jensi shabu di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Taman sakasanwira, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Taman Sakasanwira, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi polisi bersama team masuk kedalam salah satu ruangan lalu melihat Terdakwa berada didalam ruangan tersebut serta memasukkan sesuatu kedalam mulutnya, kemudian saksi polisi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan yang ada didalam mulutnya sehingga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada didalam mulut Terdakwa terjatuh kebaju Terdakwa, selanjutnya saksi polisi menemukan 1(satu) bungkus plastik klip didiuga berisi narkotika jenis shabu kemudian saksi polisi mengamankan Terdakwa serta menanyakan Terdakwa atas kepemilikan shabu tersebut, atas keterangan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu ASRI SIAHAAN dan DEDI (keduanya melarikan diri/ DPO), selanjutnya saksi polisi membawa Terdakwa kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor LAB8613 / NNF/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama AHMAD SOFIAN NASUTION, dan dari hasil analisis terseburt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka AHMAD SOFIAN NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dani Dicky M.,
   - Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama teman Saksi satu tim;
   - Bahwa Saksi bersama tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu.
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi satu tim diantaranya Hengky Afriandi Gultom, Petrus Sitepu dan Samuel Jackson Purba.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Letda Sujono Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim Saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pertimbangan dikantor Polisi berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa Saksi dan tim Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastic berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam mulut Terdakwa yang kemudian setelah disuruh keluarkan terjatuh ke bajunya.
- Bahwa Saksi dan tim mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, tepatnya disekitaran lokasi taman Sakasanwira. Kemudian atas informasi tersebut Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan satu tim menjuju ke lokasi tersebut saat sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama satu tim menemukan Terdakwa yang berada di dalam suatu ruangan yang mana Terdakwa sedang memasukkan sesuatu ke dalaam mulutnya setelah itu Saksi bersama satu tim menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu tersebut yang ada di dalam mulutnya lalu Terdakwa mengeluarkannya yang ternyata itu adalah narkotika jenis sabu yang terjatuh masuk ke dalam baju milik Terdakwa. Setelah ditangkap lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama sama dengan teman-temannya di ruangan tersebut, namun ketika temannya keluar dan tidak berapa lama polisi masuk dan Terdakwa langsung mengambil serta memasukannya ke dalam mulut dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotka sabu sabu tersebut adalah milik temannya yang sebelumnya berada diruangan tersebut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hengky Afriandi Gultom

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama teman Saksi satu tim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi satu tim diantaranya Dani Dizcky M., Petrus Sitepu dan Samuel Jackson Purba.
- Bahwa Saksi dan tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Letda Sujono Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim Saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pertimbangan dikantor Polisi berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa Saksi dan tim Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) klip plastic berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam mulut Terdakwa yang kemudian setelah disuruh keluarkan terjatuh ke bajunya.
- Bahwa Saksi dan tim mendapat informasi adanya peredaran narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, tepatnya disekitaran lokasi taman Sakasanwira. Kemudian atas informasi tersebut Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan satu tim menjuju ke lokasi tersebut saat sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama satu tim menemukan Terdakwa yang berada di dalam suatu ruangan yang mana Terdakwa sedang memasukkan sesuatu ke dalaam mulutnya setelah itu Saksi bersama satu tim menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu tersebut yang ada di dalam mulutnya lalu Terdakwa mengeluarkannya yang ternyata itu adalah narkotika jenis sabu yang terjatuh masuk ke dalam baju milik Terdakwa. Setelah ditangkap lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan bersama sama dengan teman-temannya di ruangan tersebut, namun ketika temannya keluar dan tidak berapa lama polisi masuk dan Terdakwa langsung mengambil serta memasukannya ke dalam mulut dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotka sabu sabu tersebut adalah milik temannya yang sebelumnya berada diruangan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri S. Nasution, S.H.

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi verbalisan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Sofian Nasution. Pada saat itu yang ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa yang bernama Ahmad Sofian Nasution.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi satu tim diantaranya Dani Dizcky M., Petrus Sitepu dan Samuel Jackson Purba.
- Bahwa Saksi dan satu tim Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh satu tim Saksi dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam).
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mulut Terdakwa yang kemudian Saksi bersama satu tim menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sabu tersebut lalu terjatuh ke dalam baju milik Terdakwa.
- Bahwa sebelumya Saksi bersama satu tim mendapatkan informasi tentang adanya perederan narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya disekitaran lokasi taman Sakasanwira.
- Bawa Saksi bersama satu tim mendapatkan informasi tentang adanya perederan narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya disekitaran lokasi taman Sakasanwira dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00, Wib, Saksi bersama satu tim menjuju ke lokasi tersebut saat sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama satu tim menemukan Terdakwa yang berada di dalam suatu ruangan yang mana Terdakwa sedang memasukkan sesuatu ke dalaam mulutnya setelah itu Saksi bersama satu tim menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sesuatu tersebut yang ada di dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mulutnya lalu Terdakwa mengeluarkannya yang ternyata itu adalah narkotika jenis sabu yang terjatuh masuk ke dalam baju milik Terdakwa. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut. Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja dan tidak ada yang lain selain dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang merupakan anggota sat res narkoba polrestabes medan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mulut Terdakwa yang dimana kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya hingga terjatuh masuk ke dalam baju Terdakwa.
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk didalam sebuah ruangan yang awalnya besama dengan teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan dan Dedi, namun ketika Polisi datang mereka melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut hendak Terdakwa pakai Bersama dengan teman Terdakwa yang sudah berhasil melarikan diri.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan yang dimana awalnya untuk Terdakwa pakai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dengan teman Terdakwa bernama Dedi, namun ketika teman Terdakwa Asril siahaan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa saat itu Asril Siahaan dan Dedi pergi keluar dari ruangan dan tidak berapa lama polisi datang dan ditemukan Narkotika jeni shabu dari dalam mulut Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) klip plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan atau keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa benar, Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang merupakan anggota sat res narkoba polrestabes medan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung.
- Bahwa benar, barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram. Barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mulut Terdakwa yang dimana kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya hingga terjatuh masuk ke dalam baju Terdakwa.
- Bahwa benar, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk didalam sebuah ruangan yang awalnya besama dengan teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan dan Dedi, namun ketika Polisi datang mereka melarikan diri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada tujuan apapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut hendak Terdakwa pakai Bersama dengan teman Terdakwa yang sudah berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan yang dimana awalnya untuk Terdakwa pakai bersama dengan teman Terdakwa bernama Dedi, namun ketika teman Terdakwa Asril siahaan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa saat itu Asril Siahaan dan Dedi pergi keluar dari ruangan dan tidak berapa lama polisi datang dan ditemukan Narkotika jeni shabu dari dalam mulut Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang demikian telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penunut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai b erikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Ahmad Sofian Nasution yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggung jawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan penngawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;
b. Rumah sakit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pusat kesehatan masyarakat;

d. Balai pengobatan; dan

e. Dokter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, dan Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa fakta persidangan bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram yang Terdakwa lakukan. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang merupakan anggota sat res narkoba polrestabes medan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekitar pukul 17.00 Wib, yang berada di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung. Barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) klip plastic yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (Sembilan koma Sembilan puluh enam) gram. Barang bukti tersebut ditemukan dari dalam mulut Terdakwa yang dimana kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkannya hingga terjatuh masuk ke dalam baju Terdakwa. Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk didalam sebuah ruangan yang awalnya besama dengan teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan dan Dedi, namun ketika Polisi datang mereka melarikan diri. Terdakwa tidak ada tujuan apapun untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut yang awalnya Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut hendak Terdakwa pakai Bersama dengan teman Terdakwa yang sudah berhasil melarikan diri. Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Asril Siahaan yang dimana awalnya untuk Terdakwa pakai bersama dengan teman Terdakwa bernama Dedi, namun ketika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teman Terdakwa Asril siahaan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa saat itu Asril Siahaan dan Dedi pergi keluar dari ruangan dan tidak berapa lama polisi datang dan ditemukan Narkotika jeni shabu dari dalam mulut Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor LAB8613 / NNF/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 9,96 (sembilan koma sembilan puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama AHMAD SOFIAN NASUTION, dan dari hasil analisis terseburt mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka AHMAD SOFIAN NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasan dan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang maka secara yuridis formil sifat kepemilikan dan pengusaan yang demikian adalah bersifat melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah lebih dalam kwalifikasi Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau biru yang berisikan 7 (tujuh) buah plastic klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,78 gram adalah barang y ang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik a dengan demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Jumlah barang bukti yang cukup besar yang bisa berdampak buruk dan cukup besar bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sofian Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,96 (sembilan koma sembilan enam) gram, Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)